

수시감사

감 사 보 고 서

- 금융투자상품 거래내역 특별 점검 -

2021. 6.



사립학교교직원연금공단 감사실

목 차

I . 감사실시 개요	1
II . 감사결과	3
1. 감사결과 총괄	3
2. 처분요구사항	5
(1) 금융투자상품 거래계좌 보유제한 미준수(통보)	6

1. 감사배경

감사실은 최근 토지주택공사 사태 등 공공기관의 도덕적 해이로 인해 공공기관에 대한 국민 신뢰가 하락하고 있는 상황에서 국민 신뢰 회복을 위한 공단의 선제적 대응 필요성이 제기됨에 따라 기금운용관련 직원¹⁾에 대한 금융투자상품 거래내역을 점검함으로써 기금운용관련 직원의 제 규정 등 법규 준수에 대한 경각심을 고취하고 직무윤리 준수를 제고하기 위하여 금융투자상품 거래내역 특별 점검 수시감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

감사실은 이번 감사에서 2020. 1. 1.부터 2021. 3. 31.까지 기간 동안에 기금운용관련 직원(배우자²⁾ 포함)이 금융투자업 인가를 받은 국내 증권사³⁾를 통해 거래한 금융투자상품 거래현황 중에서 기금운용관련 직원에 대하여 개인거래를 제한하고 있는 국내외 상장주식 및 비상장주식, 파생상품 및 주식관련 채권 등에 대한 거래내역 점검에 감사의 중점을 두었다.

3. 감사실시 과정

감사실은 실지감사 실시에 앞서 기금운용관련 직원에 대하여 2021. 3. 26.(금)부터 2021. 3. 29.(월)까지 금융투자상품 등 거래 자진신고를 받았으며, 이후 2021. 4. 5.(월)부터 2021. 4. 16.(금)까지 자료조사를 거친 후 감사인력 6명(감사인 4명, 협력감사인 2명)을 투입하여 2021. 4. 19.(월)부터 2021. 4. 23.(금)까지 5일 간 실지감사를 실시하였다.

1) 자금운용관리단 전 직원(단장 포함)과 ○○○○○○실 및 준법지원실 직원

2) '금융거래 정보제공 동의서' 및 '개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서'를 제출한 기금운용관련 직원의 배우자

3) 금융감독원에서 공시하는 '금융투자업 인가단위별 종합표('20.9.30.현재)' 상 국내 증권사(34개)

실지감사 실시 전 기금운용관련 직원(배우자 포함)으로부터 ‘금융거래 정보제공 동의서’ 및 ‘개인정보 수집·이용 제3자 제공 동의서’를 2021. 4. 5.(월)부터 2021. 4. 8.(목)까지 징구하였으며, 국내 증권사에 금융투자상품 거래내역 정보제공을 요청하여 2021. 5. 13.(목)까지 해당 증권사로부터 금융투자상품 거래정보를 제공 받은 후, 기금운용관련 직원(배우자 포함)에 대한 금융투자상품 거래내역을 점검하였다.

4. 감사결과 처리

감사실은 감사결과 위법·부당하다고 판단되는 사안과 관련하여 관련자 및 관련부서의 의견을 듣고 이를 반영하여 감사결과보고서를 작성하였으며, 내부 검토를 거쳐 2021. 6. 29.(화)에 감사심의위원회의 의결로 감사결과를 최종 확정 하였다.

Ⅱ 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 총 1건의 위법·부당사항이 확인 되었고, [표1]과 같이 행정상조치 6건을 관련자의 소속부서인 ○○○○○실, ■■■■실, □□□□팀, ◇◇◇◇팀, ○○○○팀 및 ☆☆☆☆☆팀에 처분요구 및 통보하고자 한다.

[표1] 처분요구사항 총괄

(단위: 건, 명)

구분	계			신분상 조치				행정상 조치							현지 조치
	건수	인원	소계	징계	경고	주의	소계	시정	경고	주의	개선	권고	통보	소계	
○○○○○실	1		1										1	1	
■■■■■실	1		1										1	1	
□□□□팀	1		1										1	1	
◇◇◇◇팀	1		1										1	1	
○○○○○팀	1		1										1	1	
☆☆☆☆☆팀	1		1										1	1	
계	6		6										6	6	

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다

(가) 임직원의 금융투자상품 거래 기준

① 금융투자상품 거래계좌 보유제한 미준수

「임직원의 금융투자상품 거래 기준」에서 금융투자상품 거래계좌는 본인명의로 1개 계좌로 한정하고 있는데도, 다수의 직원이 거래계좌를 2개 이상 보유하고 있어 동 기준을 위반함

[별 표 1]

금융투자상품 거래내역 특별 점검결과 총괄표

구분	연번	내 용	소관부서	처분사항
지적 사항	1	금융투자상품 거래계좌 보유제한 미준수	○○○○○○실 ■ ■ ■ ■ 실 □ □ □ □ 팀 ◇ ◇ ◇ ◇ 팀 ○ ○ ○ ○ 팀 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 팀	통보

2. 처분요구사항

감사결과 지적사항별 처분요구사항은 다음과 같다.

통 보

번 호 (1)

제 목 금융투자상품 거래계좌 보유제한 미준수

소 관 부 서

조 치 부 서 ○○○○○실, ■■■■■실, □□□□팀, ◇◇◇◇팀, ○○○○팀,
☆☆☆☆☆☆팀

내 용

1. 업무개요

공단 기금운용관련 직원은 업무상 취득한 투자정보·매매정보의 누설, 주가 조작, 수수료 및 매매차익, 약정 등 이익의 제공을 조건으로 물질적·금전적 반대급부를 받아서는 아니 되며, 매매와 관련된 서비스 및 편의수혜를 증가시킬 목적으로 유가증권을 매매하여서는 아니 되는 등 그 직무를 수행함에 있어 관련 법규와 직무윤리 등을 준수하여야 한다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

「기금운용 내부통제규정」 제21조(개인거래 제한 및 점검)에 따르면 기금운용관련 직원은 누구의 명의로든지 본인의 계산으로 국내외 상장주식 및 비상장주식, 파생상품 그리고 주식관련 채권을 매입하는 행위, 자신의 매매차익을 얻기 위해 운용부서에 매매를 추천하는 행위를 하여서는 아니 되며, 기금운용관련 직원이 된 때에는 정당한 사유가 없는 한 근무하는 날부터 10영업일 이내에 본인 이름 또는 본인의 계산으로 보유하고 있는 국내외 상장 및 비상장주식 등의 내역에 대하여 준법감시인에게 신고하도록 되어 있다.

또한, 「임직원의 금융투자상품 거래 기준」에 따르면 임직원의 금융투자상품 거래계좌는 본인명의의 1개 계좌로 한정하고 있다.

따라서, 기금운용관련 직원은 국내외 주식과 파생상품 및 주식관련 채권을 매입하여서는 아니 되고, 임직원은 본인명의의 금융투자상품 거래계좌 1개를 초과하여 보유하여서는 아니 되며, 2개 이상 보유한 경우에는 1개의 계좌로 통합한 후 계좌 해지 증빙서를 감사실로 제출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

금융투자상품 거래내역 특별 점검기간 동안 기금운용관련 직원에 대하여 금융투자상품 거래내역을 점검한 결과 국내외 상장·비상장 주식과 파생상품 및 주식관련 채권을 매입한 사례는 없는 것으로 확인되었다.

그러나, 「임직원의 금융투자상품 거래 기준」에서 임직원이 보유할 수 있는 금융투자상품 거래계좌는 1개 계좌로만 한정하고 있음에도 불구하고 2개 계좌 이상 보유하고 있는 직원이 다수 확인되었는데, [별표1] “금융투자상품 거래계좌 2개 이상 보유내역”과 같이 6개 부서의 11명이 금융투자상품 거래계좌를 2개 이상 보유하고 있는 것으로 확인되었다.

조치할 사항

○○○○○실장, ■■■■■실장, □□□□팀장, ◇◇◇◇팀장, ○○○○팀장 및 ☆☆☆☆☆팀장은

금융투자상품 거래계좌를 2개 이상 보유한 직원에 대하여 거래계좌를 1개로 통합·운영하도록 조치하고, 직무를 수행함에 있어 「기금운용 내부통제규정」 및 「임직원의 금융투자상품 거래 기준」 등 관련 법규와 직무윤리 등을 준수할 수 있도록 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)

붙임 1 감사심의위원회 심의결과

구분	연번	내용	처분 요구사항	심의결과
지적 사항	1	금융투자상품 거래계좌 보유제한 미준수	통보	통보